

DECRETO N. 4.377/2002

DECRETO N. 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002.

PROMULGA A CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER.

Trata-se de um Decreto muito cobrado, porque ratificou a participação do Brasil.

O que ficou decidido por essa Convenção?

O que o Brasil está fazendo para minimizar a discriminação contra a mulher?

Nesta aula serão analisados os pontos da norma que poderão ser cobrados pelas Bancas.

O Decreto Federal n. 4.377 data de 2002 e é muito cobrado nos concursos para as áreas de Educação e de Direitos Humanos, porque promulgou a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.



5m

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

01) **A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 18 de dezembro de 1979**, apensa por cópia ao presente Decreto, com reserva facultada em seu art. 29, parágrafo 2, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Todas as normas internacionais das quais o Brasil se torna signatário devem ser ratificadas pelo Congresso Nacional, para que possam surtir efeitos no país e isso está definido na Constituição Federal (CF).

02) **São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção**, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

03) **Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher”** significará toda a distinção, exclusão ou restrição **baseada no sexo** e que tenha por objeto ou resultado **prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e**

ANOTAÇÕES



10m

da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.

A ideia é tornar homens e mulheres iguais nos direitos e nas liberdades, sob o ponto de vista das liberdades fundamentais em todos os campos da sociedade: político, social, cultural, civil e em outros.

Infelizmente, há como elencar um número gigantesco de situações que estariam aqui caracterizadas, uma delas é bem velada: normalmente, a legislação trabalhista, de uma maneira muito sensível, muito responsável, oferece uma proteção para a mulher, ainda que pequena, mas isso é suficiente para que, muitas vezes, o empregador não contrate uma mulher.

Por exemplo, uma padaria precisando de atendentes para trabalhar dá preferência a trabalhadores do sexo masculino ou a mulheres depois dos 40 anos, pois as mulheres mais jovens engravidam, os filhos nascem e elas precisam levá-los ao médico. É um exemplo raso, um exemplo não tão pautado em requisitos, mas algo que acontece no cotidiano e isso é discriminação.

Quantas vezes as mulheres fazem o mesmo serviço que os homens e recebem menos por isso?

04) **Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas**, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a:

Houve um tempo em que o empregador, ao admitir a mulher, solicitava um teste de gravidez.

a) **Consagrar**, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio;

b) **Adotar** medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher;

c) **Estabelecer** a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e **garantir**, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação;

Hoje já existem punições para a proteção efetiva das mulheres, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência ou contra atos de violência, e outras tantas leis, como a Lei da Maternidade, que concede um período para a mãe amamentar os seus bebês.



15m

ANOTAÇÕES

d) **Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação;**

e) **Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa;**

f) **Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher;**



20m

Havia uma Constituição Estadual que previa que, se em um concurso público o homem tirasse a mesma nota, ele teria preferência na contratação – essa lei foi revogada.

g) **Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher.**

A Força Aérea Brasileira fez um trabalho muito importante e desde 2010 as mulheres podem ser piloto.

Quantos anos foram necessários para a mulher ocupar cargos de expressão na política?

05) **Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher**, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem.

06) **A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher** não se considerará discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará, como consequência, a manutenção de normas desiguais ou separadas; essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados.

Em 1979, a distinção entre o homem e a mulher era tão gritante e vergonhosa que na Convenção ficou determinado que se fosse feito uma lei, uma norma, apenas para que isso fosse equacionado, não seria considerado como discriminação. Por exemplo, era comum a tentativa de falar sobre o tema da discriminação através de documentos próprios do Poder Executivo: em determinado momento, o governo federal, através de uma Portaria, determinou que as mulheres não podiam trabalhar portando colares, brincos, pulseiras ou usando batom. O presidente da época determinou que homens e mulheres deveriam trabalhar com trajes condizentes com as suas respectivas funções.



25m

ANOTAÇÕES

07) **A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais**, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade, não se considerará discriminatória.

Até que se modificasse a lei, já existia uma orientação para que os empregadores destinassem um tempo durante o dia, para que as mães pudessem amamentar seus filhos. Até que isso se tornasse lei, muitos empregadores, com base nessas convenções, decidiram autorizar as mães a amamentar seus filhos em intervalos de 15 a 30 minutos.

08) **Os Estados-Partes tornarão todas as medidas apropriadas para:**

a) **Modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos** e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres.

b) Garantir que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da maternidade como função social e o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos, entendendo-se que o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial em todos os casos.

09) **Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.**

10) **Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país** e, em particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a:

Anos atrás, 9 dentre 10 mulheres brasileiras eram vistas como prostitutas e, em decorrência desse pensamento, havia muito tráfico de mulheres, exploração de prostituição.

a) **Votar** em todas as eleições e referenda públicos e ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas;

b) **Participar** na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos governamentais;

Na vida política brasileira, a participação das mulheres ainda é muito pequena, mas já foram conseguidos alguns avanços.

c) **Participar** em organizações e associações não governamentais que se ocupem da vida pública e política do país.



30m



35m

ANOTAÇÕES

11) **Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma**, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.

12) **Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direitos iguais aos dos homens para adquirir, mudar ou conservar sua nacionalidade**. Garantirão, em particular, que nem o casamento com um estrangeiro, nem a mudança de nacionalidade do marido durante o casamento, modifiquem automaticamente a nacionalidade da esposa, convertam-na em apátrida ou a obriguem a adotar a nacionalidade do cônjuge.

13) **Os Estados-Partes outorgarão à mulher os mesmos direitos que ao homem** no que diz respeito à nacionalidade dos filhos.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. (INÉDITA) Nos termos do Decreto n. 4.377/02, que promulgou a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assinale a alternativa **incorreta**.
- a. Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher.
 - b. Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem.
 - c. A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade, se considerará discriminatória.
 - d. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
 - e. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país.



40m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

c. A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade, NÃO se considerará discriminatória, É UMA FORMA DE ACELERAR O PROCESSO DE IGUALDADE.

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Eduardo Galante.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
